

●●● 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 [3] 연장근로(시간외근로)수당 관리 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆ □팀

조 치 부 서 ◆◆◆ □팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆ □팀은 「취업규칙」 제26조(연장·야간 및 휴일근로) 제1항 및 제41조(임금의 구성항목) 제2항에 따라 소정근로시간을 초과하여 근로하거나 휴일에 근로한 경우 연장근로수당(이하 “시간외근로수당”이라 한다)을 지급하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◆◆◆ 「취업규칙」 제41조(임금의 구성항목) 제2항에 따르면 시간외근로의 경우 ‘회사의 지시 및 승인’에 의하고 같은 규칙 [서식 제1호] ‘시간외근로신청서’를 제출하도록 하고 있다.

따라서 시간외근로(야간 및 휴일근로 포함)를 계획한 직원은 사전에 회사의 승인을 받은 후 시간외근로를 수행해야 하며 이를 통하여 시간외근로수당에 대한 사전통제가 이루어져야 하는 것이 타당하다.

또한 「근로기준법」 제53조(연장 근로의 제한) 제1항에 따르면 연장근로는 주 12시간을 한도로 제한하고 있어 이를 확인하기 위하여 직원의 연장근무 시간을 기록·보관하는 등 직원의 시간외근로 현황을 관리할 수 있는 시스템을 운영하는

것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상 기간 중 ◆◆◆의 시간외근로 실태를 점검한 결과, 회사의 사전 지시나 승인없이 실시한 시간외근로에 대하여 객관적인 실적 증빙 등을 확인하는 절차를 거치지 않고 시간외근로수당을 지급하고 있는 것으로 확인되었다.

현재 시간외근로에 대한 운영방식은 시간외근로에 대한 사전통제가 불가능하여 「근로기준법」과 관련된 ‘주52시간제’ 규정을 위반할 가능성이 높고 담당자의 인적실수로 인한 시간외근로수당의 오지급 우려가 있다.

관계부서 의견 ◆◆◆ □팀은 추가 근무 발생 시 부여하는 시간외근로 시간(실적)은 사장이 결정하여 부여해 왔으며 현재 시간외근로 인정을 위한 별도의 절차를 운영하고 있지 않아 개선할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆ 사장은

- ① 「취업규칙」, 「근로기준법」 위반을 미연에 방지하기 위해 시간외근로의 사전 지시, 승인 및 증빙의 확인이 가능하도록 운영방식을 개선하시고, **(권고)**
- ② 시간외근로수당 지급업무의 효율성과 정확성을 제고하기 위하여 전산화된 시간외근로 관리시스템을 구축하시기 바랍니다. **(통보)**